

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3382/2542

พนักงานอัยการ จังหวัด หนองคาย
นาย ดาว ศรีบุญเรือง กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 291, มาตรา 317

แม่เด็กหญิง จ. ออกจากบ้านโดยบอกผู้เสียหายที่ 1 ซึ่งเป็นผู้ปกครองและผู้ดูแล
ว่าไปหานางสาว ร. เมื่อพบก็ขอตามไปทำงานที่จังหวัดสระบุรีด้วย นางสาว ร.กับเด็ก
หญิง จ. ไปหานาย ส.เพื่อขอให้ไปส่งที่บ้านดงบัง และนาย ส. วานจำเลยที่ 1 กับพวก
ไปส่งแทนก็ตาม แต่การที่จำเลยที่ 1 กับพวกไม่พานางสาว ร.กับเด็กหญิง จ. ไปส่งที่
บ้านดงบัง จำเลยที่ 1 กลับพาเด็กหญิง จ. ไปเที่ยวและค้างคืนที่กระท่อมญาติของ
จำเลยที่ 1 โดยหาได้รับความยินยอมจากผู้เสียหายที่ 1 ไม่ทั้งที่ทราบดีว่า นางสาว ร.
กับเด็กหญิง จ. จะไปบ้านดงบัง พฤติการณ์ถือได้ว่าเป็นการกระทำโดยปราศจากเหตุ
อันสมควร เป็นความผิดฐานพรากเด็กอายุไม่เกิน 15 ปี การที่จะเป็นความผิดตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 291 ต้องมีการกระทำโดยประมาทและการกระทำ
โดยประมาทนี้เป็นผล โดยตรงให้เกิดความตาย คำของจำเลยที่ 1 ที่ร้องบอก ให้เด็ก
หญิง จ. ว่ายน้ำข้ามไป โดยบอกว่าจะลงมาช่วยนั้นคงเป็นแต่เพียงคำชี้แนะ หาได้
บังคับให้เด็กหญิง จ. ว่ายน้ำข้ามไปไม่ เมื่อเด็กหญิง จ. ตัดสินใจว่ายน้ำ ข้ามไปและ
จมน้ำเพราะกระแสน้ำไหลเชี่ยว จนถึงแก่ความตายโดยจำเลยที่ 1 กับพวกไม่
สามารถช่วยได้จึงนับได้ว่าเป็นการสมควรใจเข้าเสี่ยงภัยของเด็กหญิง จ. เองเหตุความ
ตายหาได้เกิดจากการกระทำของจำเลยที่ 1 กับพวกไม่ ทั้งมิใช่เป็นผลโดยตรงอัน

เนื่องมาจากการชี้แนะของ จำเลยที่ 1 จำเลยที่ 1 กับพวกจึงมิได้กระทำโดยประมาท เป็นเหตุให้เด็กหญิง จ. ถึงแก่ความตาย

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 91, 278, 291, 317 และ 318

จำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 291 และ 317 วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา 83 เป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน ให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไปตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ความผิดฐานกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย จำคุก 3 ปี ความผิดฐานพรากเด็กอายุยังไม่เกิน 15 ปี ไปเสียจากผู้ดูแลโดยปราศจากเหตุอันสมควร จำคุก 3 ปี รวมจำคุก 6 ปี ส่วนจำเลยที่ 2 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 278 จำคุก 6 เดือน และปรับ 5,000 บาท ไม่ปรากฏว่าจำเลยที่ 2 เคยรับโทษจำคุกมาก่อนและตามพฤติการณ์แห่งคดี จำเลยที่ 2 เพียงแต่ดิ่งนางสาวจิรวดี ศรีบาง ผู้เสียหายที่ 3 เข้ามา กอดและตบหน้าผู้เสียหายที่ 3 เพียง 1 ครั้ง มิได้บังคับขู่เข็ญทั้งได้นำผู้เสียหายที่ 3 กลับไปที่กระท่อมและเป็นธุระแจ้งเรื่องเด็กหญิงจตุณี ชันดี จมน้ำถึงแก่ความตายให้ญาติผู้ตายทราบนับเป็นเหตุอันควรปรานี โทษจำคุกจึงให้รอการลงโทษไว้มีกำหนด 2 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 หากจำเลยที่ 2 ไม่ชำระค่าปรับให้กักขังแทนตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30 ข้อหาอื่นในฟ้อง

จำเลยที่ 1 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิจารณาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ 1 นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงรับฟังได้ในเบื้องต้นว่า เด็กหญิงจรรณี ขันดี เป็นบุตรนายเรือง ขันดีกับนางติ่ม ศรีรัตน์ นายเรืองกับนางติ่มเลิกร้างกัน เด็กหญิงจรรณีอยู่ในความปกครองดูแลของนางเกษร ขันดีผู้เสียหายที่ 1 ซึ่งเป็นน้องสาวนายเรือง ขณะเกิดเหตุเด็กหญิงจรรณีอายุ 14 ปีเศษ ก่อนเกิดเหตุคือวันที่ 7 ตุลาคม 2539 เด็กหญิงจรรณีออกจากบ้านโดยบอกผู้เสียหายที่ 1 ว่าจะไปหานางสาวจิรวดี ศรีบาง ต่อมาวันที่ 11 ตุลาคม 2539 เด็กหญิงจรรณีจมน้ำถึงแก่ความตายที่ห้วยน้ำไปตำบลพระบาทนาสิงห์กิ่งอำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย มีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาโจทก์ข้อแรกว่า จำเลยที่ 1 กระทำความผิดฐานร่วมกันพรากเด็กหญิงจรรณีไปเสียจากผู้เสียหายที่ 1 ซึ่งเป็นผู้ปกครองและผู้ดูแลตามฟ้องหรือไม่ โจทก์มีนางสาวจิรวดีเบิกความเป็นพยานว่า ในวันที่ 7 ตุลาคม 2539 ตอนเช้าเด็กหญิงจรรณีมาหาพยานเพื่อขอตามไปทำงานที่จังหวัดสระบุรี หลังจากได้เงินค่าเดินทาง 200 บาท จากปู่ พยานแล้ว พยานกับเด็กหญิงจรรณีไปหานายสมัย ทองนาค เพื่อขอให้พาไปส่งที่บ้านดงบังพบจำเลยที่ 1 นายบุญส่งหรือส่งและนายฉลองหรือหลงไม่ทราบนามสกุลกับพวกอีก 1 คน นายสมัยวานจำเลยที่ 1 กับพวกให้ไปส่งแทนพยานกับเด็กหญิงจรรณีนั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ของนายบุญส่งหรือส่ง ส่วนจำเลยที่ 1 กับพวกขับรถจักรยานยนต์นั่งซ้อนท้ายไปอีกคันหนึ่ง แต่นายบุญส่งหรือส่งขับรถจักรยานยนต์พาพยานกลับไปที่บ้านโนนฤๅษีและพักค้างคืนที่บ้านเพื่อนนายบุญส่งหรือส่ง รุ่งขึ้นวันที่ 8 นายบุญส่งหรือส่งพาเด็กหญิงจรรณีไปพบจำเลยที่ 1 และพากัน

มารับพยานไปเที่ยว พยานขอให้นายบุญส่งหรือส่งไปส่งพยานกับเด็กหญิงจตุณีที่บ้าน
ดงบัง นายบุญส่งหรือส่งไม่ยอมพาไป คดีนั้นจำเลยที่ 1 พาพยานกับเด็กหญิงจตุณีไป
พักค้างคืนที่กระท่อมของญาติจำเลยที่ 1 จนถึงคืนวันที่ 10 ตุลาคม 2539 ที่จำเลยที่
1 นำสืบว่า จำเลยที่ 1 พบนางสาวจิรวดีกับเด็กหญิงจตุณีครั้งแรกเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม
2539 ที่บ้านของนายบุญส่งหรือส่งโดยอยู่กับเพื่อนนายบุญส่งหรือส่งประมาณ 5 คน
นั้น เห็นว่า ข้อเท็จจริงจึงไม่น่าเชื่อตามที่จำเลยที่ 1 นำสืบ แต่น่าเชื่อตามคำเบิก
ความของนางสาวจิรวดีการที่จำเลยที่ 1 พาเด็กหญิงจตุณีไปนอนค้างที่กระท่อมของ
ญาติจำเลยที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2539 ถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2539 โดยไม่ได้รับความ
ยินยอมจากผู้เสียหายที่ 1 ซึ่งเป็นผู้ปกครองและผู้ดูแลและไม่ปรากฏว่ามีเหตุอัน
สมควรทั้งก่อนหน้านั้น จำเลยที่ 1 ก็ทราบดีว่านางสาวจิรวดีกับเด็กหญิงจตุณีต้องการ
จะไปบ้านดงบัง และในวันที่ 8 ตุลาคม 2539 ที่จำเลยที่ 1 กับนายบุญส่งหรือส่งพา
นางสาวจิรวดีกับเด็กหญิงจตุณีไปเที่ยวนางสาวจิรวดีขอร้องนายบุญส่งหรือส่งให้ไปส่ง
คนทั้งสองที่บ้านดงบังนายบุญส่งไม่ยอมพาไป แต่จำเลยที่ 1 กลับพานางสาวจิรวดี
กับเด็กหญิงจตุณีไปนอนค้างที่กระท่อมของญาติจำเลยที่ 1 พฤติการณ์ถือได้ว่า
เป็นการกระทำโดยปราศจากเหตุอันสมควรการกระทำของจำเลยที่ 1 เป็นความผิด
ฐานพรากเด็กหญิงจตุณีไปเสียจากผู้เสียหายที่ 1 ซึ่งเป็นผู้ปกครองและผู้ดูแลตาม
ฟ้องฎีกาโจทก์ข้อนี้ฟังขึ้น

มีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาโจทก์ในข้อต่อไปว่า จำเลยที่ 1 กับพวกกระทำ
โดยประมาทเป็นเหตุให้เด็กหญิงจตุณีถึงแก่ความตายหรือไม่ เห็นว่า การที่จะเป็น
ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 291 จะต้องมีการกระทำโดยประมาท
และการกระทำโดยประมาทนั้นต้องเป็นผลโดยตรงให้เกิดความตาย คดีนี้แม้จะได้
ความตามคำเบิกความของนางสาวจิรวดีว่า จำเลยที่ 1 ร้องบอกให้เด็กหญิงจตุณีว่าย
น้ำข้ามไปโดยบอกว่าจะลงมาช่วยก็ตามก็เป็นแต่เพียงคำชี้แนะของจำเลยที่ 1 หาได้
บังคับเด็กหญิงจตุณีให้ต้องว่ายน้ำข้ามไปไม่ เด็กหญิงจตุณีมีอายุ 14 ปีเศษน่าเชื่อว่ามี

วุฒิภาวะพอที่จะรู้ว่าตนเองมีความสามารถพอที่จะว่ายน้ำข้ามไปได้หรือไม่ การที่เด็กหญิงจรรณีตัดสินใจว่ายน้ำข้ามไปเป็นการสมัครใจเข้าเสี่ยงภัยเอง เมื่อเด็กหญิงจรรณีจมน้ำและถึงแก่ความตายอันเนื่องมาจากกระแสน้ำไหลเชี่ยว และจำเลยที่ 1 กับพวกไม่สามารถช่วยเด็กหญิงจรรณีได้ ความตายก็หาได้เกิดจากการกระทำของจำเลยที่ 1 กับพวกไม่ทั้งไม่ใช่เป็นผลโดยตรงอันเนื่องมาจากการชี้แนะของจำเลยที่ 1 กับพวก จำเลยที่ 1 กับพวกจึงมิได้กระทำโดยประมาท เป็นเหตุให้เด็กหญิงจรรณีถึงแก่ความตายกรณีไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยพยานจำเลยที่ 1 ฎีกาโจทก์ข้อนี้ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษาแก้เป็นว่า เฉพาะความผิดฐานพรากเด็กอายุยังไม่เกิน 15 ปี ไปเสียจากผู้ปกครองและผู้ดูแลโดยปราศจากเหตุอันสมควรของจำเลยที่ 1 ให้บังคับคดีไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นนอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1

(พิชัย เตโชพิทยาอุล-มงคล คุปต์กาญจนากุล-ปัญญา ถนอมรอด)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ